

징 계 요 구

1. 제 목 : 성실·복종의무 위반 등 복무질서 문란
2. 징계(처분)대상자 : △△보훈병원 기능직 ■◇●(前 서무담당)
3. 징 계(처 분) 종 류 : 중징계(해 임)
4. 징 계 사 유 :

가. 업무 개요

위 사람은 2016.4.11. △△보훈병원 ◆■1부에 기능직으로 입사하여 2018.4.1. 부터 2019.6.30.까지는 ■▲◆담당자로 근무하였으며, 2019.7.1. 이후에는 ◆■2부로 전보되어 ■▲○담당자 로 근무하고 있는 직원입니다.

징계대상자는 ■▲◆담당자로 근무하면서 차량정비, 직원피복구입, 상품권 지급업무 등을 수행하였으며, 이와 관련하여 영수증, 내부결재 서류 등 관련된 증빙을 갖추어 매달 지정된 결산마감일까지 지출결의서를 작성하여 회계처리 하 였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실 히 수행하여야 한다고 정하고 있고, 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에서는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리 해야한다고 정하고 있습니다.

그리고 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제22조(투명한 회계관리)에 따르면 임직원은 회계기록 기타 재무관리는 관련법령과 일반적으로 인정된 회계원 칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 기록·관리하도록 정하고 있고

「직제규정」 제15조(권한과 책임)에서는 모든 임·직원은 분장된 업무범위 내에서 직무권한을 행사하여야 하며, 그 권한에 상당한 책임을 진다고 정하고 있습니다.

한편 우리 공단 「법인카드관리 및 운영지침」 제9조(상품권 등 유가증권의 구입기준) 제4항에 따르면, 상품권을 구매 하거나 배부하는 경우 별지4호 서식에 의한 관리대장을 비치하여 상품권을 관리하며 ★1 및 소속기구의 서무담당이 총괄 관리하도록 정하고 있으며, 해당 서식에서 수령인 란은 배부대상의 자필 서명을 원칙으로 하고 불가피한 사유로 현장에 없어서 최종 수령자 서명을 받을 수 없는 경우 사유 기재 및 중간수령인 서명을 날인하도록 정하고 있고, 「회계규정시행세칙」 제51조(금전의 출납)에서는 금전의 출납은 반드시 전표와 증빙서에 의하여 하도록 정하고 있습니다.

따라서 지출결의서를 작성하는 자는 회계전표를 처리할 때 회계원칙에 따라 사실에 근거하여 정확하게 관리하여야 하고, 그 증빙에 해당하는 내부결재 서류 등은 분장된 업무범위와 직무권한 내에서 결재가 바르게 수행된 서류를 첨부하여 회계처리가 적법하고 정당하게 처리되도록 관리하여야 합니다.

또한 상품권 관리 담당자는 상품권을 구매하여 지급할 시 상품권 관리대장의 수령인 란에 실제 수령자가 자필서명을 하도록 기록·관리하여야 하고 부득이한 사정으로 본인이 직접 수령할 수 없을 시에는 대리인이 서명 날인하도록 하여야 하며, 이에 대한 전표를 처리할 시에는 앞서 작성된 서류 등을 증빙으로 첨부하여 거래사실이 명확하게 증명될 수 있도록 하여야 합니다.

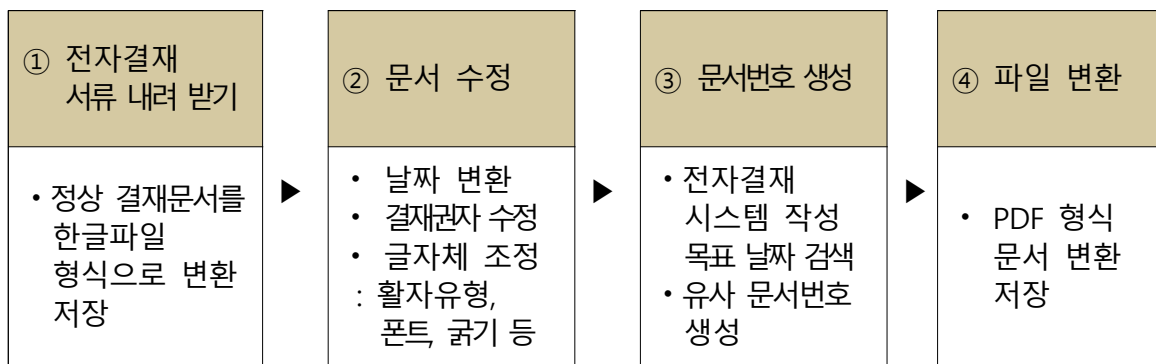
다. 감사결과 확인된 문제점

① 문서 위조 및 행사로 복무질서 문란

징계대상자는 회계일자 2018. 4. 3.에 ‘업무용차량 정비 및 사회공헌차량 세차’ 지출결의서(결의번호:201805100083)를 작성하면서 증빙서류의 일환으로 내부결재문서

(○●1-2135, 사회공헌차량 세차, 2018.05.11.)를 첨부하였는데, 이는 정상적으로 공단 전자결재 시스템을 사용하여 정당하게 결재자의 검토를 득한 문서가 아니라 [표 1]과 같이 결재가 끝난 정상 내부결재 문서를 한글파일로 내려 받은 후 문서편집기로 본문 내용을 지출결의서 내용에 맞게 편집하고, 해당 시기에 사용되는 문서번호를 사전에 파악하여 유사 문서번호를 거짓으로 기입 후 결재권자였던 ■○과장, ◆■1부장등의 이름을 결재란에 타이핑하여 기입하고 글자체와 폰트 크기 등을 진본과 동일하게 조작하는 등 치밀하게 위조한 것으로 확인되었습니다.

[표1] 징계대상자의 허위 내부결재 위조 방식



징계대상자는 ■▲◆담당자로 근무한 기간 중(‘18.4월~’19.6월) 위와 같은 수법으로 본인에게 결재권한이 없음에도 불구하고 소속 과장, 부장, 실장, ★☆1장 등의 결재란을 허위로 작성하여 총 47건에 달하는 내부결재문서를 고의로 위조하였습니다.

한편 징계대상자는 주로 차량 정비 및 세차, 간담회, 직원피복 구매에 관한 사항 등 대부분 부장, 실장 전결사항을 위조하였으나, 2019.2.20. 회계일자로 작성된 ‘간호사 가디건 지급’ 지출결의서(결의번호: 201903120005)의 경우 일상감사 대상 건(14백만원 경비 집행 건)이었음에도 불구하고 ★☆1장과 ★☆☆1의 결재를 위조한 내부결재 서류(○●1-6120, 2018.12.17.)를 첨부하여 내부통제의 목적으로 운영 중인 일상감사를 고의적으로 회피한 사실도 확인되었습니다.

또한 징계대상자의 관리기간('18.4월~'19.6월) 중 작성된 지출결의서에 첨부된 내부결재 문서의 문서번호와 문서제목을 공단 전자결재시스템에 등록된 문서와 비교하는 방식으로 전수 조사한 결과, 본인이 서무업무를 맡은 15개월 담당기간 동안 총 47건에 달하는 위조 서류를 [표 2]와 같이 지출결의서 증빙으로 지속적으로 행사한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.(세부내역 붙임 1 참고)

[표 2] 징계대상자 관리기간 중 월별 지출결의서 위조 행사 건수

지출결의 회계월	지출결의 세부 내역	위조 건
2018년 4월	업무용차량 정비 및 사회공헌차량 세차	1
2018년 5월	★☆☆1장차량 세차	1
2018년 7월	순환버스 물품구입(부품교체) 및 세차 등	9
2018년 8월	행정 여직원 근무복(하복) 지급 등	6
2018년 9월	★☆☆1장차량 세차 등	2
2018년 10월	★☆☆1장 차량 및 업무용차량 하이패스 충전	1
2019년 1월	♠▽센터 건립 관련 간담회	1
2019년 2월	◆♡실 가디건 지급	1
2019년 3월	★☆☆1장차량 세차 및 물품구입	1
2019년 4월	◆♡2실 직원 안전화 지급 등	8
2019년 5월	을지태극연습 관련 병원 진입로 태극기 설치 등	14
2019년 6월	◆♡2실 직원 우비 구입 등	2
합 계		47

② 상품권 관리 및 회계처리 부적정

징계대상자의 서무업무 담당기간 중 상품권 관리 실태를 확인한 결과, 상품권은 유가증권으로 현금에 준하는 철저한 관리를 하도록 규정하고 있음에도 불구하고, 징계대상자는 [표 3]과 같이 2018.6.11.구입한 상품권을 호국보훈의 달 재직유공자 위로 목적으로 2018.6.12. 관련 행사 후 지급하면서 당초 지급대상자였던 40명중 행사에

참석한 20명만 현장에서 지급하고, 나머지 20명분에 해당하는 수량은 공익근무요원에게 지급하도록 지시(추가로 공익요원이 8명 전달 추정) 후 지급여부가 완전히 종결되었는지 확인하지 않고 방치하고 있다가 '19.7월경 지급받지 못한 병원 직원이 이를 항의하자 이를 무마하고자 자비로 10명분 상품권을 구입·지급한 사실이 있습니다.

그러나 1년여가 지난 시점에서 상품권을 지급하였다고 하나 이는 자신의 의지가 아니라 신고에 의해 비자발적으로 시작되었고, 수습하는 과정에 있어서도 신고자가 작성한 미지급 리스트를 믿고 8명에게만 지급 하였다가 실지감사 시 미지급자 2명이 추가 확인되자 '19.8.29. 재차 지급처리를 한 것으로 확인되는 등 지급업무를 적시에 정확히 처리하지 못하였습니다.

[표 3] 징계대상자의 '18.6월 재직유공자 위로기념품 지급 경과

시점	상품권 지급 경과	비고
'18.6.12	• 40명 분 온누리상품권(1만원권, 260만원 상당)을 구입하여 간담회 현장에서 20명분 지급 • 참석하지 못한 20명은 미지급 리스트를 만들어 전달 업무를 공익근무요원에게 지시 후 전달여부 미확인(8명 전달 추정)	* 12명 미지급
'18.7.03	• 상품권 지급 완료 지출결의 처리	* 해당 전표 증빙 부재
'19.7월	• 상품권 미수령 항의 신고 접수(김은미 간호조무사) • 8명 추가 지급(10만원 2명, 6만원 6명)	* 담당자 자비 구매 후 추가 지급 10명
'19.8.21	• 40명 전수 재조사 결과, 미수령자 2명 , 2명 기억안남	
'19.8.29	• 2명 추가 지급	

또한 징계대상자는 2018. 7. 3. 발의한 '2018년 호국보훈의 달 맞이 재직유공자 기념품 지급' 지출결의서(결의번호:201807030019)를 전액 비용 처리하면서 40명분의 상품권을 모두 지급한 것으로 전표처리를 하였으나 실제로는 당시 28명분에 대한 상품권만 지급되고, 12명은 지급이 완료되지 않았기 때문에 발생시점을 기준으로 회계 처리하도록 정한 회계원칙에도 위배되며, 해당 지출결의서는 지급이 완료되었음을 증명할 수 있는 증빙도 갖추지 않고 있는 것으로 확인되었

습니다.

그리고 징계대상자는 상품권 관리대장을 작성하면서 2018.4.16. ‘친절직원 및 칭찬릴레이 포상’ 기념품 지급 목적으로 740천원 상당의 상품권을 구매하고 2018.4.16. 이를 배부하면서 수령인 란에는 ‘조□□외 3명’이라고 기입하여 수령자의 서명내역이 없었고, 실제 누가 받았는지 파악할 수 없도록 관리대장을 기록하였는데 이러한 방식의 작성 행태는 관리기간 내내 지속되어 최종 수령자가 누구인지 확인할 수 없었으며, 이마저도 성실하게 기록하지 않아 일부 지급사항은 구매금액과 배부금액이 일치하지 않고, 일부 항목은 아예 관리내역을 누락시키는 등 [표 4]와 같이 관리대장을 부실하게 관리한 것으로 확인되었습니다.

[표 4] 상품권 관리대장 부실 관리 내역 사례('19.8.21.기준)

연번	구입일	구매 사유	금액(원)	인원	관리대장 문제점
1	2018.04.16	전반기고객추천 친절직원 및 칭찬릴레이 선정 직원 포상 상품	740,000	17	-구입내역과 세부기록 불일치 (총구매 74만원, 지급액 58만원) - 수령인별 서명내역 부재
2	2018.06.11	2018년 호국보훈의 달 맞이 재직유공자 기념품	2,600,000	40	- 수령인별 서명내역 부재 . 행사 시 28명 지급, . 2019.7월 신고 후 10명 지급
3	2018.08.01	2017년 내부경영평가 우수공헌 직원 부상	600,000	2	관리대장 기록 누락
4	2018.11.05	공단 창립기념 37주년 기념 표창 부상 및 3분기 직원제안제도 부상 및 소식지 부상	1,940,000	13	관리대장 기록 누락
5	2018.11.09	2018년 □실 추계 체육대회 경품	200,000	4	관리대장 기록 누락
6	2018.12.31	2019년 병원 슬로건 수상자 부상	400,000	3	관리대장 기록 누락
7	2019.04.02	설명절기념 상품권	46,080,000	768	관리대장 기록 누락
8	2019.05.24	2019 상반기 직원제안 제도	530,000	6	관리대장 기록 누락

5. 징계대상자의 변명

“다-①”과 관련하여 징계대상자는 결산 업무가 급하여 제때 업무 처리를 하지 못하면 위의 관리자로부터 질책 받을 것이 두려워서 내부결재 문서를 위조하였다고 주장하고 있습니다.

그러나 결산업무는 전월의 결재서류를 금월 마감일(통상 10일)까지 처리하는 정해진 반복 업무이므로 평소 징계대상자가 맡은 바 직무를 성실히 수행하였다면 마감일에 임박하여 30-40건의 지출결의서를 급하게 처리해야할 사유도 발생되지 않았을 것이므로 고의성이 있는 직무유기로 판단되며, 결재권자가 결산업무 마감시점이 되면 증빙서류가 없거나 부족해도 일단 결재를 해주고 나중에 관련 증빙을 보완하라고 지시하는 심리적 허점을 이용한 행태로 보아, 내부결재 문서를 만들어 결재 받을 시간이 없을 정도로 긴박한 것이 아니라 내부결재 문서를 일일이 결재받기 번거롭고 귀찮아서 본인의 편의대로 문서를 위조하여 처리한 것으로 보이므로 징계대상자의 변명은 정당성과 설득력이 부족하다고 판단됩니다.

또한 지출결의서 결재 시 지출원인행위의 증빙문서로 첨부해야 하는 내부결재 문서를 결산업무가 급하다는 사유로 15개월의 관리기간 중 지속적으로 47건에 이르는 문서를 위조한 행위는 명백하게 고의성이 있다고 판단되며, 이는 부서의 직제와 업무분장을 위반하고 공단의 복무질서를 문란하게 한 행동으로 직원으로서의 성실의무와 품위유지 의무를 저버린 일탈 행위라 할 것입니다.

“다-②”와 관련하여 징계대상자는 잔여 상품권 전달업무는 사회복무요원에게 처리해달라고 요청했기 때문에 상품권의 행방은 모르며 상품권 관리대장은 수령자 서명을 일일이 다 받으면 비효율적이라고 판단하였고 미지급대상자에 대해서는 본인이 자비로 상품권을 구매하여 지급해 주었다고 변명하고 있습니다.

그러나 징계대상자는 본인도 인정한 바와 같이 상품권 관리 담당 실무자로서

상품권의 구매부터 지급까지 모든 과정에 책임이 있으며, 사회복지무요원은 본인이 해야 할 상품권 전달업무에 대한 단순 보조자에 불과하므로, 지급대상자에 대한 최종 지급여부 확인은 당연히 본인이 책임감을 갖고 관리했어야 할 사항입니다.

그리고 징계대상자는 상품권 미지급자에 대하여 자비로 구매하여 지급했다고 주장하고 있으나, 추가 지급 사유가 본인이 상품권 지급업무를 책임 있게 완료하지 못해서 발생하였다는 점, 지급 동기가 1년 후 미수령자의 항의를 무마시키기 위해서 비자발적으로 수행된 점 등을 종합해 볼 때 사실상 신고가 들어오기 전까지 1년여 동안 상품권 관리 소홀로 인한 허위 예산집행으로 공단에 재산상 손해를 끼치고 있다가 뒤늦게 본인의 업무상 횡령 위기를 극복하기 위한 방안의 일환으로 마지못해 선택된 변상 개념의 행동이기 때문에 그 정당성은 인정받기 어렵다고 판단됩니다.

또한 상품권은 유가증권으로 현금에 준하여 관리하도록 정하고 있고 상품권 관리대장에 그 수불내역을 명확히 하고자 수령자 서명을 받도록 정하고 있음에도 불구하고 주관적 판단만으로 대표자만 기재하는 방식으로 관리대장을 작성한 사실은 상품권 지급, 보관 등의 관리를 정확히 하도록 정한 회계규정을 명백히 위반하여 사실상 직무유기라고 판단됩니다.

따라서 위 사람은 우리공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제9조의3(친절·공정 의무) 및 공단 「임직원행동강령」 제4조(준수의무와 책임), 제22조(투명한 회계관리) 를 위반하여 「인사규정」 제53조 (징계대상) 제1호, 제4호, 제6호에 해당되어, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “해임”처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2019.10. .

감 사 ★ ★ ★